



LOGO
FOURNISSEUR



CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION TRIPARTITE

D'ACHAT DE VOLUMES DE PRODUITS PRÉDÉFINIS ET DE RATTACHEMENT À LA RCR FOGEDOM-SCIC

O'SCOP / KDMARCHE PRO / FOURNISSEUR

Programme B2B Outre-mer - achats fermes ou planifiés par Produit, attestations nominatives d'application, livraisons échelonnées et sécurisation coopérative par FOGEDOM-SCIC

Référence	OSC/KDM/FOUR/CADRE-ACHAT-VOL-RCR-FOGEDOM/[A COMPLETER]
Version	2.0 - 19 juillet 2026 - achat de volumes de Produits prédéfinis et rattachement à la RCR FOGEDOM-SCIC
Territoire(s)	[GUADELOUPE / MARTINIQUE / GUYANE / REUNION / MAYOTTE / SAINT-MARTIN / AUTRE]
Durée initiale	12 mois, sauf paramétrage différent à l'article 25 et dans chaque Attestation d'Achat
Statut	PROJET A PERSONNALISER ET A FAIRE VALIDER AVANT SIGNATURE

Avertissement : la présente Convention-cadre organise l'adhésion volontaire à un programme d'achat de volumes de Produits prédéfinis. Chaque Attestation Nominative d'Achat constitue un contrat d'application et doit identifier sans ambiguïté les volumes fermes, les volumes optionnels, les prix, les montants en euros, le calendrier, les dates d'entrée et d'expiration ainsi que le rattachement à la Retenue Contributive Remboursable (« RCR ») administrée par O'SCOP au travers de FOGEDOM-SCIC. La RCR est une qualification contractuelle, non une catégorie légale autonome. Les opérations monétaires sont exécutées par un Prestataire Financier Habilité ou par O'SCOP agissant sous mandat et en qualité d'agent de PSP régulièrement enregistré, lorsque cela est requis. Le document doit être adapté aux Produits, à la qualification commerciale de KDMARCHE et validé par les conseils juridique, comptable et financier avant toute première retenue.

CONFIDENTIEL - DIFFUSION CONTROLEE

FICHE DE PARAMETRAGE AVANT SIGNATURE

Principe d'achat et de sécurisation coopérative

KDMARCHE achète au Fournisseur les volumes fermes de Produits prédéfinis inscrits dans chaque Attestation d'Achat. Les Ordres de Tirage en organisent les dates et lieux de livraison sans réduire l'engagement ferme. FOGEDOM-SCIC rattache, individualise, contrôle et ordonne la RCR correspondante. La fraction RCR est constituée progressivement sur les factures éligibles, remboursable et distincte des ressources propres du Fonds. Toute mobilisation demeure contradictoire, proportionnée, documentée et non automatique.

PARAMETRES ESSENTIELS

Dénomination exacte O'SCOP	SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER - [SIREN / RCS / siège / représentant à compléter]
Dénomination exacte KDMARCHE	[SOCIETE EXPLOITANT KDMARCHE PRO - forme / capital / SIREN / RCS / siège / représentant]
Dénomination du Fournisseur	[A COMPLETER]
Mode d'adhésion	[SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE + ACCEPTATION DE CHAQUE ATTESTATION NOMINATIVE D'ACHAT]
Nature du programme d'achat	[ACHAT FERME / ACHAT FERME À TIRAGES ÉCHELONNÉS / ACHAT FERME + VOLUME OPTIONNEL]
Territoire(s)	[A COMPLETER]
Catégories / Attestations initiales	[LISTE DES CATÉGORIES, PRODUITS ET RÉFÉRENCES D'ATTESTATIONS À COMPLÉTER]
Volume d'Achat Ferme consolidé	[SOMME DES VOLUMES FERMES DES ATTESTATIONS ACTIVES]
Montant d'Achat Ferme HT consolidé	[SOMME DES MONTANTS FERMES DES ATTESTATIONS ACTIVES] EUR HT
Calendrier / Ordres de Tirage	[MENSUEL / TRIMESTRIEL / DATES FIXES / ANNEXE À COMPLÉTER]
Tolérance d'exécution	[5,00 % PAR DÉFAUT / AUTRE À JUSTIFIER]
Taux de Retenue Contributive	[5,00 % par défaut / 7,50 % / 10,00 % selon matrice de risque]
Base de la RCR	[MONTANT HT DES PRODUITS ÉLIGIBLES EFFECTIVEMENT LIVRÉS, ACCEPTÉS ET DEVENUS EXIGIBLES]
Plafond-cible RCR	[A COMPLETER] EUR PAR ATTESTATION / [A COMPLETER] EUR CONSOLIDÉ
Gestionnaire contractuel de la RCR	O'SCOP agissant au travers de FOGEDOM-SCIC et exerçant la maîtrise coopérative de destination des contributions
Règlement / Comité FOGEDOM-RCR	[RÉFÉRENCE, DÉCISION, DÉLÉGATIONS, DOUBLE VALIDATION ET CONFLITS D'INTÉRÊTS À COMPLÉTER]

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION - ACHAT DE VOLUMES / RCR FOGEDOM-SCIC

PFH / PSP / support individualisé	[PFH DIRECT / O'SCOP AGENT DE PSP ENREGISTRÉ - DÉNOMINATION, AGRÉMENT, MANDAT, REGAFI ET SUPPORT À COMPLÉTER]
Cycle et délai de remboursement	[À L'EXPIRATION DE L'ATTESTATION / ANNUEL] - 45 jours calendaires par défaut
Mécanisme take-or-pay	[NON PAR DÉFAUT / OUI UNIQUEMENT SI EXPRESSÉMENT CHIFFRÉ DANS L'ATTESTATION]
Juridiction	[A COMPLETER - clause très apparente si toutes les Parties contractent en qualité de commerçant]

Point de vigilance - engagement d'achat et exécution monétaire

L'Attestation doit préciser si le volume est ferme, optionnel ou soumis à une condition d'activation. Un Volume d'Achat Ferme crée une obligation réciproque d'achat pour KDMARCHE et de fourniture pour le Fournisseur; les Ordres de Tirage n'en organisent que l'exécution. La RCR ne peut être appliquée avant validation écrite du PFH ou du PSP mandant, du support individualisé, de la propriété économique du solde, de l'instruction de règlement scindé, des procédures de remboursement et de mobilisation. FOGEDOM-SCIC gouverne et instruit la RCR; l'exécution monétaire est assurée par le PFH ou sous mandat d'un PSP. Stripe Connect ne doit pas être présenté comme un séquestre juridique.

SOMMAIRE CONTRACTUEL

- 1. Définitions
- 2. Objet, adhésion et architecture de la Convention-cadre
- 3. Rôle d'O'SCOP et capacité coopérative de FOGEDOM-SCIC
- 4. Engagements d'achat de KDMARCHE PRO
- 5. Adhésion et obligations du Fournisseur
- 6. Définition des volumes de Produits prédéfinis
- 7. Attestations nominatives d'achat et Ordres de Tirage
- 8. Prix, prix plafond et formule de révision
- 9. Logistique, livraison et conformité alimentaire
- 10. Dashboard, indicateurs et preuve
- 11. Rattachement, calcul et affectation de la RCR FOGEDOM-SCIC
- 12. Capacité coopérative de FOGEDOM-SCIC et exécution monétaire
- 13. Ajustement des volumes, expiration des Attestations et clôture RCR
- 14. Alerte, plan correctif et inexécution
- 15. Cas de mobilisation de la RCR
- 16. Instruction contradictoire et mobilisation par FOGEDOM-SCIC
- 17. Préjudices éligibles et exclusions
- 18. Remboursement de la RCR par Attestation
- 19. Équilibre économique et réciprocité des engagements
- 20. Facturation et paiements
- 21. Responsabilité, assurances et continuité coopérative
- 22. Confidentialité, données et propriété intellectuelle
- 23. Audit, conformité et loyauté commerciale
- 24. Force majeure et imprévision
- 25. Durée de la Convention-cadre et des Attestations
- 26. Cession, changement de contrôle et sous-traitance
- 27. Notifications
- 28. Intégralité et hiérarchie contractuelle
- 29. Preuve, exemplaires et signature électronique
- 30. Droit applicable, règlement amiable et juridiction
- Annexes 1 à 8

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION TRIPARTITE AU PROGRAMME D'ACHAT DE VOLUMES DE PRODUITS PRÉDÉFINIS ET DE RATTACHEMENT À LA RCR FOGEDOM-SCIC

ENTRE LES SOUSSIGNES

1. O'SCOP

La SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER, société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e) aux fins des présentes, ci-après dénommée « O'SCOP »;

2. KDMARCHE

La société exploitant la marque KDMARCHE PRO, [FORME SOCIALE], au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e), ci-après dénommée « KDMARCHE »;

3. LE FOURNISSEUR

La société [DENOMINATION], [FORME SOCIALE], au capital de [A COMPLETER] euros, dont le siège social est sis [A COMPLETER], immatriculée au RCS de [A COMPLETER] sous le numéro [A COMPLETER], SIREN [A COMPLETER], représentée par [NOM, PRENOM, QUALITE], dûment habilité(e), ci-après dénommée « le Fournisseur ».

O'SCOP, KDMARCHE et le Fournisseur sont ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

PREAMBULE

- (1) O'SCOP est un opérateur coopératif de l'économie sociale et solidaire qui organise l'adhésion, le pilotage multi-territoires, l'émission et la traçabilité des Attestations Nominatives d'Achat. Conformément à son objet social, O'SCOP institue et administre FOGEDOM-SCIC, Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique. FOGEDOM-SCIC exerce la gouvernance, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination des contributions qui lui sont rattachées. O'SCOP n'achète ni ne revend les Produits pour son propre compte.
- (2) KDMARCHE PRO exerce une activité B2B de référencement, d'achat, de commercialisation et/ou de revente des Produits. Dans le schéma par défaut, KDMARCHE est l'acheteur des Volumes d'Achat Ferme inscrits dans les Attestations et en organise les tirages, la réception et le paiement.
- (3) Le Fournisseur souhaite adhérer au Programme d'Achat, vendre à KDMARCHE des volumes de Produits prédéfinis, bénéficier d'une visibilité commerciale et d'une planification des achats, et accepter le rattachement des règlements éligibles à la RCR FOGEDOM-SCIC.
- (4) Pour chaque catégorie de Produits, les Parties établissent une Attestation Nominative d'Achat comportant un numéro unique, l'identité du Fournisseur, le territoire, le détail Produit par Produit, le Volume d'Achat Ferme, le Volume Optionnel éventuel, les prix, les montants en euros hors taxes, le calendrier de tirage, la Date d'Entrée, la Date d'Expiration et les paramètres de RCR.
- (5) Chaque Attestation constitue un contrat d'application de la présente Convention-cadre. Dans la mesure expressément indiquée comme ferme, elle crée une obligation réciproque d'achat pour KDMARCHE et de fourniture pour le Fournisseur. Les volumes optionnels ne deviennent fermes qu'après activation écrite conforme à l'Attestation.
- (6) Les Ordres de Tirage précisent les dates, lieux et quantités de livraison à l'intérieur du Volume d'Achat Ferme. Ils organisent l'exécution et ne peuvent, sauf avenant accepté, réduire l'engagement ferme inscrit dans l'Attestation.

- (7) La Retenue Contributive Remboursable est rattachée à chaque Attestation active et constituée progressivement sur les règlements éligibles correspondant aux Produits effectivement livrés, acceptés et devenus exigibles. Elle est individualisée par Fournisseur, Attestation, facture et Produit. Le Fournisseur demeure le bénéficiaire économique du solde jusqu'à son remboursement ou sa mobilisation définitive.
- (8) FOGEDOM-SCIC organise l'appel, l'individualisation, l'affectation, le contrôle, le rapprochement, la restitution et, le cas échéant, la mobilisation de la RCR. L'exécution monétaire est assurée par un Prestataire Financier Habilité ou par O'SCOP agissant sous mandat et en qualité d'agent d'un PSP régulièrement enregistré, lorsque cela est requis.
- (9) La présente Convention-cadre fixe les caractéristiques générales des relations futures; les Attestations Nominatives d'Achat et les Ordres de Tirage en précisent l'exécution. Les documents commerciaux obligatoires prévus par le Code de commerce sont établis en complément selon la qualification réelle de KDMARCHE et des Produits.
- (10) Le terme « adhésion » désigne l'entrée volontaire du Fournisseur dans le Programme d'Achat. Il ne préjuge pas, à lui seul, de la qualification de contrat d'adhésion au sens du Code civil. Les volumes, prix, montants, dates, taux et plafonds de chaque Attestation sont soumis à une acceptation expresse et traçable des trois Parties.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Terme	Définition
Annexe	tout document annexé à la Convention, signé ou accepté par les Parties, notamment le modèle d'Attestation Nominative d'Achat
Adhésion	l'entrée volontaire du Fournisseur dans le Programme d'Achat; elle devient effective par signature de la Convention et ne crée aucun engagement de volume sans Attestation active
Attestation Nominative d'Achat de Volumes Prédéfinis / Attestation	le contrat d'application tripartite, propre au Fournisseur et à une catégorie de Produits, détaillant Produit par Produit les volumes fermes et optionnels, prix, montants, calendrier, dates de validité et paramètres de RCR
Programme d'Achat	le dispositif contractuel O'SCOP/KDMARCHE auquel le Fournisseur adhère afin de vendre des volumes de Produits prédéfinis selon les Attestations actives
Catégorie de Produits	un ensemble homogène de Produits couvert par une Attestation distincte, sauf stipulation expressément justifiée
Date d'Entrée	la date à partir de laquelle l'Attestation produit ses effets et le Volume d'Achat Ferme devient exécutoire, sous réserve des conditions suspensives indiquées
Date d'Expiration	la date limite d'exécution de l'Attestation, sans préjudice des livraisons, paiements, réclamations, RCR et obligations de clôture en cours
Dashboard	l'outil numérique piloté par O'SCOP et/ou KDMARCHE qui centralise les Attestations, les volumes fermes, tirés, livrés et payés, le registre FOGEDOM-RCR, les rapprochements et les statuts
FOGEDOM-SCIC / Fonds FOGEDOM	le Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique institué et administré par O'SCOP, sans personnalité morale distincte, exerçant la gouvernance et la maîtrise coopérative de destination des contributions qui lui sont rattachées
Comité FOGEDOM-RCR	l'organe interne désigné par O'SCOP pour contrôler la complétude, la proportionnalité, les conflits d'intérêts et la double validation des instructions de remboursement ou de mobilisation
Retenue Contributive Remboursable / RCR	la contribution affectée, progressive, individualisée et remboursable rattachée aux règlements éligibles d'une Attestation, administrée par O'SCOP via FOGEDOM-SCIC et exécutée monétairement par un PFH ou un PSP mandant

Terme	Définition
Base de Retenue RCR	le montant hors taxes des Produits éligibles effectivement livrés, acceptés et devenus exigibles, après exclusion de la TVA, des avoirs, remboursements, pénalités, montants contestés de bonne foi et éléments exclus
Plafond-cible RCR	le montant maximal de RCR à constituer pour une Attestation, déterminé à partir du Montant d'Achat Ferme HT et du taux accepté, sous réserve du plafond contractuel
Taux de Retenue Contributive	le pourcentage appliqué à la Base de Retenue de chaque règlement éligible jusqu'à constitution du Plafond-cible
Prestataire Financier Habilité / PFH	la banque, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique, le PSP agréé ou tout autre professionnel effectivement habilité à recevoir, individualiser, conserver et transférer les fonds selon le montage validé
PSP mandant / Agent de PSP	le prestataire agréé qui mandate O'SCOP pour des actes couverts par son agrément et, le cas échéant, O'SCOP agissant pour son compte après l'enregistrement requis
Produits	les Produits listés ligne par ligne dans une Attestation active, avec référence, spécification, conditionnement, unité, volume, prix, montant et dates
Volume d'Achat Ferme	la quantité minimale de Produits que KDMARCHE s'engage à acheter et que le Fournisseur s'engage à fournir pendant la période de l'Attestation
Volume Optionnel	la quantité supplémentaire qui ne devient ferme qu'après activation écrite par KDMARCHE et acceptation du Fournisseur selon les conditions de l'Attestation
Montant d'Achat Ferme HT	la valeur hors taxes du Volume d'Achat Ferme, calculée Produit par Produit au prix contractuel ou selon la formule de prix prévue
Ordre de Tirage	l'instruction d'exécution émise par KDMARCHE dans le cadre d'une Attestation active, précisant la quantité, la date, le lieu, l'Incoterm et les informations logistiques; il n'annule ni ne réduit le Volume d'Achat Ferme
Période d'Exécution	la période comprise entre la Date d'Entrée et la Date d'Expiration pendant laquelle le Volume d'Achat Ferme doit être tiré, livré, facturé et payé selon le calendrier convenu
Ratio d'Exécution	le rapport entre les quantités conformes livrées et le Volume d'Achat Ferme exigible à la date de mesure, corrigé des ajustements acceptés
Préjudice Direct Eligible	un coût certain, direct, documenté, raisonnable et causalement imputable à un manquement du Fournisseur, tel que défini à l'article 17
Ressources propres FOGEDOM-SCIC	les dotations, subventions, affectations de résultats, dons ou contributions définitivement acquises à O'SCOP et affectées au Fonds, distinctes des RCR remboursables
Jour Ouvré	tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal au lieu du siège de KDMARCHE

ARTICLE 2 - OBJET, ADHÉSION ET ARCHITECTURE DE LA CONVENTION-CADRE

- 2.1 La Convention-cadre fixe les caractéristiques générales de l'adhésion tripartite au Programme d'Achat, de l'émission des Attestations Nominatives d'Achat, des Volumes d'Achat Ferme et Optionnels, des Ordres de Tirage, de la RCR FOGEDOM-SCIC, du Dashboard et de la gouvernance entre les Parties.**
- 2.2 La signature de la Convention emporte adhésion du Fournisseur au Programme d'Achat, sous réserve de son éligibilité. Elle ouvre l'accès au référencement et au processus d'achat, mais ne crée aucun engagement chiffré tant qu'une Attestation n'est pas entrée en vigueur.**
- 2.3 Chaque Attestation constitue un contrat d'application de la Convention-cadre. Elle est nominative, propre au Fournisseur, limitée à une catégorie de Produits et opposable après acceptation des trois Parties.**

2.4 L'Attestation identifie le Volume d'Achat Ferme et son Montant d'Achat Ferme HT. Dans cette limite, KDMARCHE s'engage à acheter et le Fournisseur s'engage à fournir les Produits pendant la Période d'Exécution.

2.5 Le Volume Optionnel, lorsqu'il existe, n'emporte aucune obligation avant son activation écrite conforme aux modalités et délais de l'Attestation.

2.6 La RCR est rattachée à chaque Attestation active. Elle constitue une contribution affectée, progressive, individualisée, remboursable et à caractère conservatoire. Elle ne constitue ni une remise, ni un rabais, ni une pénalité, ni des arrhes, ni un acompte, ni une prime d'assurance, ni une cotisation mutualisée, ni un produit financier.

2.7 FOGEDOM-SCIC gouverne, individualise, contrôle et ordonne la RCR; le PFH ou le PSP mandant exécute la réception, la conservation, le remboursement et les transferts. Les ressources propres du Fonds sont distinctes des RCR.

2.8 La Convention n'institue entre les Parties ni société créée de fait, ni relation de travail, ni solidarité passive, ni mandat général. O'SCOP n'est ni acheteur, ni vendeur, ni garant du paiement ou des volumes pour son propre compte.

2.9 Le terme « adhésion » est utilisé au sens fonctionnel d'accès volontaire au Programme d'Achat. Les paramètres économiques de chaque Attestation demeurent négociables et doivent être acceptés expressément.

ARTICLE 3 - RÔLE D'O'SCOP ET CAPACITÉ COOPÉRATIVE DE FOGEDOM-SCIC

O'SCOP intervient comme opérateur ESS, Partie contractante et gestionnaire de son Fonds coopératif interne FOGEDOM-SCIC. À ce titre, O'SCOP:

- organise l'éligibilité, l'adhésion et l'accès du Fournisseur au Programme d'Achat;
- met à disposition les modèles d'Attestation, contrôle leur complétude et assure leur numérotation, versionnement et archivage;
- administre ou supervise le Dashboard, les alertes, les historiques et les exports;
- ouvre une référence FOGEDOM-RCR individualisée par Fournisseur, Attestation, facture et Produit;
- calcule, affecte, contrôle et rapproche les fractions de RCR avec les relevés du PFH ou du PSP mandant;
- prépare et transmet les instructions de remboursement ou de mobilisation après les validations requises;
- institue le Comité FOGEDOM-RCR, définit les délégations, la double validation et les règles de prévention des conflits d'intérêts;
- facilite la concertation tripartite et émet, le cas échéant, un avis non juridictionnel de proportionnalité;
- contrôle la traçabilité, la sécurité documentaire et la cohérence entre Attestations, Ordres de Tirage, factures et RCR;
- ne commande, n'achète, ne revend ni ne facture les Produits pour son propre compte et ne garantit pas les obligations de KDMARCHE ou du Fournisseur.

O'SCOP demeure responsable de ses propres actes de gouvernance, de pilotage, d'instruction et de traitement des données, dans les limites de la Convention et du droit applicable.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS D'ACHAT DE KDMARCHE PRO

KDMARCHE assure la fonction commerciale d'acheteur-revendeur selon le schéma sélectionné à l'Annexe 1. KDMARCHE:

- négocie avec le Fournisseur les Produits, volumes, prix, montants, dates et calendriers de chaque Attestation;
- achète le Volume d'Achat Ferme inscrit dans chaque Attestation active et ne peut le réduire unilatéralement;
- émet les Ordres de Tirage dans les délais nécessaires à l'exécution complète du Volume d'Achat Ferme;
- réceptionne les Produits, formule les réserves justifiées et paie les factures selon le schéma de règlement scindé validé;
- renseigne dans le Dashboard les volumes tirés, reçus, conformes, refusés, payés et restant à exécuter;
- coopère avec O'SCOP, FOGEDOM-SCIC et le PFH aux rapprochements, remboursements et éventuelles mobilisations de RCR.

KDMARCHE demeure libre de déterminer ses prix de revente. Il ne peut imposer au Fournisseur un prix de revente ni transformer un Volume Optionnel en obligation sans activation écrite conforme à l'Attestation.

ARTICLE 5 - ADHÉSION ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU FOURNISSEUR

Le Fournisseur s'engage à:

- fournir des informations exactes, actualisées et vérifiables sur ses capacités, stocks, délais, agréments et certifications;
- négocier et accepter chaque Attestation uniquement pour des volumes réalistes et compatibles avec ses capacités;
- réserver, produire ou approvisionner le Volume d'Achat Ferme pendant la Période d'Exécution;
- confirmer les Ordres de Tirage conformes à l'Attestation et livrer les Produits dans les délais convenus;
- livrer des Produits conformes, traçables, correctement étiquetés et accompagnés des documents requis;
- maintenir les assurances, autorisations et capacités financières nécessaires à l'exécution;
- donner l'instruction expresse de règlement scindé et accepter le rattachement des règlements éligibles à la RCR FOGEDOM-SCIC;
- mettre à jour le Dashboard et signaler immédiatement tout risque affectant un Produit, un volume, un prix ou un délai;
- coopérer de bonne foi aux plans correctifs, audits, rapprochements et procédures de remboursement ou de mobilisation;
- ne pas affecter à un tiers une capacité déjà engagée si cette affectation compromet l'exécution du Volume d'Achat Ferme.

ARTICLE 6 - DÉFINITION DES VOLUMES DE PRODUITS PRÉDÉFINIS

- 6.1** Aucun engagement d'achat n'existe sans Attestation Nominative d'Achat active, complète et acceptée par les trois Parties.
- 6.2** Une Attestation distincte est émise pour chaque catégorie de Produits et, lorsque nécessaire, pour chaque territoire, canal, période commerciale ou condition logistique spécifique.
- 6.3** Chaque ligne identifie au minimum la référence SKU/EAN, la désignation, le conditionnement, l'unité, le Volume d'Achat Ferme, le Volume Optionnel éventuel, le prix unitaire HT, le Montant d'Achat Ferme HT, la Date d'Entrée et la Date d'Expiration.
- 6.4** Le Volume d'Achat Ferme constitue une obligation réciproque: KDMARCHE doit l'acheter et le Fournisseur doit le fournir, sous réserve des tolérances, conditions suspensives, cas de force majeure et ajustements acceptés.
- 6.5** Le Volume Optionnel ne devient ferme qu'après activation écrite par KDMARCHE et acceptation du Fournisseur dans le délai prévu. Son activation donne lieu à une version actualisée de l'Attestation ou à un Ordre de Tirage expressément qualifié d'activation.
- 6.6** Une tolérance de [5,00 % par défaut - A COMPLETER] peut être prévue par Produit. Elle couvre les écarts techniques normaux et ne permet pas une réduction discrétionnaire de l'engagement.
- 6.7** Un même stock, lot, volume ou montant ne peut être compté simultanément dans plusieurs Attestations lorsque cela créerait un double engagement incompatible. O'SCOP et le Fournisseur assurent la prévention du double comptage.
- 6.8** Toute modification d'un Produit, d'un volume, d'un prix, d'un calendrier, d'une Date d'Entrée ou d'une Date d'Expiration exige une Attestation révisée ou un avenant accepté par les trois Parties.

ARTICLE 7 - ATTESTATIONS NOMINATIVES D'ACHAT ET ORDRES DE TIRAGE

- 7.1** KDMARCHE et le Fournisseur préparent les paramètres de l'Attestation; O'SCOP contrôle la complétude, la cohérence, la référence FOGEDOM-RCR et l'architecture d'exécution financière.
- 7.2** L'Attestation comporte obligatoirement: son numéro et sa version, la catégorie, les Produits, les volumes fermes et optionnels, les prix, les montants HT, le calendrier, les lieux, l'Incoterm, les dates de validité, les tolérances, le taux et le Plafond-cible RCR, le PFH et les références Dashboard.
- 7.3** L'Attestation entre en vigueur à sa Date d'Entrée après acceptation des trois Parties et levée des conditions suspensives, notamment celles relatives au PFH et au règlement scindé.
- 7.4** Les Ordres de Tirage répartissent le Volume d'Achat Ferme entre les dates et sites de livraison. Ils précisent les quantités appelées sans constituer une nouvelle négociation du volume ferme déjà accepté.
- 7.5** KDMARCHE émet les Ordres de Tirage au plus tard dans les délais de prévenance prévus. Il veille à ce que le calendrier permette l'absorption complète du Volume d'Achat Ferme avant la Date d'Expiration.

7.6 Le Fournisseur confirme tout Ordre de Tirage conforme et exécute la livraison. Tout refus doit être motivé et documenté; il ne libère pas le Fournisseur de son obligation de fournir le Volume d'Achat Ferme.

7.7 Si KDMARCHE n'émet pas les Ordres de Tirage nécessaires ou refuse sans motif les Produits conformes, le Fournisseur le met en demeure. Les Parties conviennent d'un rattrapage ou d'un report; à défaut, le Fournisseur conserve les recours de droit commun pour ses coûts directs, certains et documentés. La RCR ne peut être mobilisée pour un défaut imputable à KDMARCHE.

7.8 Un mécanisme take-or-pay ou une facturation de volumes non retirés ne s'applique que s'il est expressément sélectionné, chiffré et détaillé dans l'Attestation, avec prise en compte des coûts évités, des possibilités de revente et des règles impératives applicables.

7.9 À l'expiration, aucune nouvelle quantité ne peut être tirée sous l'Attestation, sauf prolongation écrite. Les obligations déjà nées, les factures, la RCR, les réclamations et les opérations de clôture survivent.

7.10 Le Dashboard attribue à chaque Attestation les statuts « Projet / À accepter / Active / En exécution / Sous surveillance / Expirée / À clôturer / Clôturée / Remplacée » et conserve l'historique des versions.

ARTICLE 8 - PRIX, PRIX PLAFOND ET FORMULE DE RÉVISION

8.1 Le prix unitaire HT de chaque Produit, le prix plafond éventuel et le Montant d'Achat Ferme HT figurent dans l'Attestation ou dans un barème expressément incorporé.

8.2 Les prix sont fermes pendant la période indiquée. Toute formule de révision doit reposer sur des paramètres objectifs, vérifiables et directement liés aux coûts pertinents, avec pondérations et périodicité précisées.

8.3 Toute demande de révision est notifiée au moins [30] jours calendaires avant sa date souhaitée, accompagnée des justificatifs. Elle ne modifie pas rétroactivement les quantités déjà tirées ou livrées.

8.4 Si la formule modifie le prix pendant la Période d'Exécution, le Montant d'Achat Ferme HT est actualisé dans le Dashboard et le Plafond-cible RCR n'est ajusté que selon l'article 13 et pour l'avenir.

8.5 KDMARCHE demeure libre de déterminer ses prix de revente. Aucune stipulation n'impose un prix de revente minimal ou fixe.

ARTICLE 9 - LOGISTIQUE, LIVRAISON ET CONFORMITÉ ALIMENTAIRE

9.1 L'Incoterm, le site de mise à disposition ou de livraison, le calendrier, les fréquences et les capacités de réception sont définis dans l'Attestation et les Ordres de Tirage.

9.2 Le Fournisseur respecte les spécifications, températures, durées de vie résiduelle, conditionnements, étiquetages, documents sanitaires, certificats d'origine et exigences de traçabilité applicables.

9.3 Tout risque de rupture, retard, non-conformité, retrait ou rappel est notifié sans délai et, lorsque la sécurité sanitaire peut être affectée, au plus tard dans les [2] heures suivant sa connaissance.

9.4 KDMARCHE réceptionne les Produits, formule les réserves dans le délai convenu et ne peut refuser des Produits conformes au seul motif d'un défaut de débouché commercial interne.

9.5 Le transfert de propriété et des risques suit le schéma commercial et l'Incoterm applicables. Les Parties coopèrent aux retraits et rappels; les coûts sont supportés par la Partie responsable, sous réserve du droit impératif.

ARTICLE 10 - DASHBOARD, INDICATEURS ET PREUVE

10.1 Le Dashboard affiche au minimum, par Attestation et Produit: Volume d'Achat Ferme, Volume Optionnel activé, volume tiré, livré conforme, refusé, payé, restant à tirer, Ratio d'Exécution, RCR constituée, Plafond-cible, solde et statut.

10.2 KDMARCHE enregistre les Ordres de Tirage, réceptions, factures et paiements; le Fournisseur actualise ses capacités et alertes; O'SCOP supervise la cohérence et la traçabilité.

10.3 Chaque enregistrement significatif est horodaté, associé à son auteur et conservé avec l'historique des corrections et pièces justificatives.

10.4 Les données du Dashboard constituent des éléments de preuve entre professionnels, sous réserve d'une contestation motivée dans les [10] Jours Ouvrés et de la faculté de produire toute preuve contraire.

10.5 O'SCOP permet l'export des données essentielles pendant la Convention et durant [5] ans après sa fin, sous réserve des règles de protection des données et de conservation applicables.

ARTICLE 11 - RATTACHEMENT, CALCUL ET AFFECTATION DE LA RCR FOGEDOM-SCIC

- 11.1 Chaque Attestation active est rattachée à une référence FOGEDOM-RCR distincte. Le rattachement identifie le Fournisseur, la catégorie, les Produits, la période, le taux, la Base de Retenue et le Plafond-cible.
- 11.2 La RCR est constituée progressivement, sans versement initial forfaitaire, par affectation d'une fraction de chaque règlement éligible dû au Fournisseur au titre de Produits effectivement livrés, acceptés et devenus exigibles.
- 11.3 Pour chaque facture: $\text{Fraction RCR} = \text{minimum entre (Base de Retenue RCR} \times \text{Taux de Retenue Contributive) et (Plafond-cible - solde déjà constitué)}$. Aucune nouvelle fraction n'est constituée lorsque le Plafond-cible est atteint.
- 11.4 Le taux de base est de 5,00 %. Il ne peut être porté à 7,50 % ou 10,00 % qu'au regard d'une matrice de risque objective, d'une décision motivée et d'une acceptation expresse du Fournisseur. Il ne peut excéder 10,00 %.
- 11.5 Le Plafond-cible est déterminé à partir du Montant d'Achat Ferme HT de l'Attestation, dans la limite d'un plafond absolu accepté. Il se constitue uniquement au fil des factures éligibles et non par appel immédiat.
- 11.6 La RCR est individualisée par Fournisseur, Attestation, facture et ligne Produit. Elle ne couvre pas les manquements d'un autre Fournisseur et ne peut faire l'objet d'une compensation croisée.
- 11.7 Le Fournisseur émet chaque facture pour son montant total HT et TTC. La RCR n'est ni une remise, ni un rabais, ni une pénalité et ne modifie pas le prix, l'assiette de TVA ni le délai de paiement.
- 11.8 Chaque relevé de règlement mentionne le montant total, la Base de Retenue, le taux, la fraction RCR, le net versé au Fournisseur, la date et les références de l'Attestation et du PFH.
- 11.9 Aucune RCR n'est constituée avant validation de l'architecture financière, du PFH ou PSP mandant, du support individualisé, du KYC/KYB, de l'instruction de paiement et des procédures de remboursement et de mobilisation.
- 11.10 Jusqu'à remboursement ou mobilisation définitive, le Fournisseur demeure le bénéficiaire économique du solde RCR; O'SCOP, FOGEDOM-SCIC et KDMARCHE ne peuvent l'utiliser pour leur trésorerie propre.

ARTICLE 12 - CAPACITÉ COOPÉRATIVE DE FOGEDOM-SCIC ET EXÉCUTION MONÉTAIRE

- 12.1 FOGEDOM-SCIC dispose, dans les limites des statuts d'O'SCOP, du règlement FOGEDOM-RCR et des délégations adoptées, d'une capacité coopérative de gestion, d'affectation, d'ordonnancement et de maîtrise de destination des contributions qui lui sont rattachées.
- 12.2 O'SCOP peut recevoir sur un compte dédié les ressources propres FOGEDOM-SCIC dont il est le bénéficiaire définitif. Ces ressources sont comptablement et opérationnellement distinguées des RCR remboursables.
- 12.3 Les RCR sont reçues, individualisées, conservées, remboursées et transférées par un PFH. O'SCOP ne participe matériellement à ces opérations que sous mandat exprès d'un PSP et après l'enregistrement requis.
- 12.4 FOGEDOM-SCIC prépare et transmet les instructions de remboursement ou de mobilisation, avec double validation, référence de l'Attestation, pièces justificatives, montant, bénéficiaire et fondement contractuel.
- 12.5 Le PFH ou le PSP mandant reste responsable de l'exécution monétaire, de la protection des fonds, du KYC/KYB financier et des contrôles réglementaires relevant de son statut.
- 12.6 Le registre analytique FOGEDOM-RCR est rapproché périodiquement avec les relevés du PFH. Tout écart dépassant le seuil défini bloque les nouvelles instructions jusqu'à régularisation.
- 12.7 Si l'architecture financière devient indisponible ou non conforme, la constitution de nouvelles fractions est suspendue et KDMARCHE règle intégralement les factures au Fournisseur jusqu'à mise en place d'un dispositif de remplacement validé.

ARTICLE 13 - AJUSTEMENT DES VOLUMES, EXPIRATION DES ATTESTATIONS ET CLÔTURE RCR

- 13.1 Le Volume d'Achat Ferme, le Montant d'Achat Ferme HT, le taux, le Plafond-cible et le solde RCR sont revus à chaque modification substantielle et au moins à l'expiration de l'Attestation.
- 13.2 Toute augmentation de volume ou de plafond requiert une Attestation révisée. La RCR supplémentaire se constitue uniquement sur les règlements futurs, sans appel rétroactif.

13.3 Toute diminution du Volume d'Achat Ferme demandée par KDMARCHE requiert l'accord du Fournisseur et le traitement des coûts directs déjà engagés. Elle entraîne, le cas échéant, la réduction du Plafond-cible et le remboursement de l'excédent RCR.

13.4 L'activation d'un Volume Optionnel donne lieu à une actualisation du Montant d'Achat Ferme HT, du calendrier et, si nécessaire, du Plafond-cible RCR.

13.5 L'expiration de l'Attestation interdit les nouveaux Ordres de Tirage, sauf prolongation écrite. Les quantités déjà tirées, factures, réclamations et opérations RCR restent exécutoires.

13.6 La clôture FOGEDOM-RCR intervient après rapprochement final du volume, des factures, des paiements, du solde PFH, des réclamations et du montant remboursable.

ARTICLE 14 - ALERTE, PLAN CORRECTIF ET INEXÉCUTION

14.1 Lorsqu'un indicateur d'achat, de disponibilité, de livraison, de paiement ou de RCR franchit un seuil de vigilance, le Dashboard place l'Attestation « Sous surveillance » et adresse une alerte aux Parties.

14.2 La Partie concernée propose sous [5] Jours Ouvrés un plan correctif précisant les causes, mesures, calendrier, rattrapage et impacts financiers.

14.3 Sauf urgence sanitaire ou inexécution définitive, aucune mobilisation de RCR ni résiliation pour manquement n'est recevable sans mise en demeure accordant un délai raisonnable d'au moins [15] Jours Ouvrés.

14.4 Si le manquement provient de KDMARCHE, notamment défaut d'Ordre de Tirage, refus injustifié ou non-paiement, la RCR ne peut être mobilisée et le Fournisseur conserve ses recours contractuels et légaux.

14.5 Si le manquement est corrigé sans Préjudice Direct Eligible résiduel, aucune mobilisation de RCR n'est admise.

ARTICLE 15 - CAS DE MOBILISATION DE LA RCR

15.1 Sous réserve des articles 14 à 17, une mobilisation peut être demandée en cas de défaut substantiel ou répété de fourniture du Volume d'Achat Ferme au-delà de la tolérance acceptée.

15.2 Elle peut également être demandée en cas de refus, annulation ou inexécution injustifiée d'un Ordre de Tirage conforme, de déclaration sciemment inexacte sur les capacités, de rupture anticipée injustifiée ou de non-conformité grave imputable au Fournisseur.

15.3 La mobilisation est exclue pour un Volume Optionnel non activé, une demande excédant le Volume d'Achat Ferme, un défaut imputable à KDMARCHE ou O'SCOP, une force majeure, un défaut de paiement justifiant la suspension ou une modification non acceptée.

15.4 La RCR n'est jamais acquise automatiquement à KDMARCHE. La survenance d'un indicateur rouge ou d'un manquement ne suffit pas à elle seule.

15.5 Le montant mobilisable est limité au Préjudice Direct Eligible effectivement démontré et au solde disponible de la RCR rattachée à l'Attestation concernée.

15.6 Aucune RCR rattachée à une autre Attestation, un autre Produit ou un autre Fournisseur ne peut être mobilisée sans accord exprès distinct.

15.7 Toute somme déjà reçue d'un assureur, d'un tiers responsable ou d'un autre mécanisme au titre du même préjudice est déduite afin d'éviter toute double réparation.

ARTICLE 16 - INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ET MOBILISATION PAR FOGEDOM-SCIC

16.1 KDMARCHE adresse au Fournisseur et à O'SCOP une Demande de Mobilisation détaillée, rattachée à l'Attestation, accompagnée des pièces et du calcul du montant réclamé.

16.2 Le Fournisseur dispose de [10] Jours Ouvrés pour accepter, contester ou proposer une solution. Son silence ne vaut ni reconnaissance du manquement ni acceptation du montant.

16.3 FOGEDOM-SCIC contrôle la recevabilité, la complétude, le lien causal et la proportionnalité et organise une réunion tripartite. Son avis est écrit, motivé, non juridictionnel et non contraignant sur le fond du litige.

16.4 La part expressément reconnue par le Fournisseur peut faire l'objet d'une instruction de transfert à KDMARCHE après double validation FOGEDOM-RCR.

- 16.5 Toute part contestée demeure conservée par le PFH jusqu'à un accord transactionnel, une instruction tripartite ou une décision exécutoire. FOGEDOM-SCIC ne tranche pas le litige.
- 16.6 Le montant mobilisé est limité au plus faible des montants suivants: Préjudice Direct Éligible établi; solde RCR disponible de l'Attestation; Plafond-cible applicable.
- 16.7 Toute décision et instruction est datée, référencée, signée selon la règle de double validation, archivée et rapprochée avec la référence d'exécution du PFH ou du PSP mandant.

ARTICLE 17 - PRÉJUDICES ÉLIGIBLES ET EXCLUSIONS

17.1 Préjudices éligibles

- surcoût raisonnable d'un achat de remplacement portant sur un Produit comparable et une quantité nécessaire à l'exécution des commandes aval;
- frais logistiques exceptionnels, urgents et documentés directement causés par le manquement du Fournisseur;
- avoirs, remboursements ou pénalités effectivement supportés par KDMARCHE et directement imputables au manquement, dans la limite du droit applicable;
- coûts de contrôle, tri, stockage, destruction, retrait ou rappel imputables à une non-conformité du Fournisseur;
- frais externes raisonnables nécessaires pour constater, limiter ou remédier au manquement;
- coûts directs non évitables résultant d'une rupture anticipée injustifiée du Fournisseur, après déduction des économies et substitutions disponibles;

17.2 Exclusions

- volumes optionnels non activés, quantités dépassant le Volume d'Achat Ferme ou demandes hors période;
- manquements, défauts de tirage, refus de réception ou non-paiements imputables à KDMARCHE;
- pertes indirectes, perte de chance, atteinte à la réputation ou marge espérée non expressément acceptée;
- frais généraux internes non individualisés ou coûts insuffisamment documentés;
- montants déjà indemnisés ou coûts aggravés par l'absence de mesures raisonnables de limitation;
- pénalité punitive, forfaitaire ou manifestation disproportionnée; toute clause éventuellement requalifiée en clause pénale reste soumise au pouvoir du juge.

ARTICLE 18 - REMBOURSEMENT DE LA RCR PAR ATTESTATION

- 18.1 À l'expiration de chaque Attestation, le solde RCR est remboursable après rapprochement final, sous réserve des montants faisant l'objet d'une Demande de Mobilisation recevable et documentée.
- 18.2 Lorsque l'Attestation prévoit une revue annuelle, le solde correspondant au cycle clos est remboursé dans les [45] jours calendaires suivant la validation de la revue.
- 18.3 En cas de réduction du Plafond-cible, l'excédent est remboursé dans les [30] jours suivant l'entrée en vigueur de l'Attestation révisée.
- 18.4 Le maintien de tout ou partie du solde pour une nouvelle période exige l'accord écrit et exprès du Fournisseur; il ne peut résulter d'un renouvellement tacite de la Convention.
- 18.5 En présence d'un litige, seule la somme strictement contestée demeure conservée. La fraction non contestée est remboursée sans attendre l'issue du litige.
- 18.6 En cas de défaut de paiement substantiel de KDMARCHE ou de cessation injustifiée des achats fermes, FOGEDOM-SCIC suspend les nouvelles retenues et instruit le remboursement des fractions non contestées, sans préjudice des droits du Fournisseur.
- 18.7 Le PFH ou le PSP mandant exécute le remboursement sur le compte vérifié du Fournisseur. FOGEDOM-SCIC enregistre la référence d'exécution et clôture le registre de l'Attestation.

ARTICLE 19 - ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE, RÉCIPROCITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

- 19.1 En contrepartie de ses engagements de fourniture et de RCR, le Fournisseur bénéficie d'un engagement d'achat chiffré de KDMARCHE pour le Volume d'Achat Ferme, du référencement, de la planification, du Dashboard et de la visibilité prévue.
- 19.2 Les Parties déclarent avoir négocié les volumes, prix, calendriers, tolérances, taux, plafonds, cas de mobilisation et conséquences d'une inexécution de KDMARCHE ou du Fournisseur.

- 19.3 Aucun avantage sans contrepartie ni obligation créant un déséquilibre significatif ne doit être imposé. Toute stipulation devenue manifestement disproportionnée fait l'objet d'une renégociation de bonne foi.
- 19.4 Le Volume d'Achat Ferme constitue une obligation contractuelle, mais non une garantie générale de chiffre d'affaires au-delà de l'Attestation. Le Volume Optionnel et les ventes futures non attestées restent sans engagement.

ARTICLE 20 - FACTURATION ET PAIEMENTS

- 20.1 Schéma par défaut: le Fournisseur facture les Produits à KDMARCHE conformément à l'Attestation et aux Ordres de Tirage; KDMARCHE facture sa clientèle B2B. Tout schéma de vente directe exige un avenant précis.
- 20.2 O'SCOP ne facture ni n'encaisse le prix des Produits pour son propre compte. Ses services, abonnements ou adhésions éventuels sont facturés séparément.
- 20.3 Chaque facture mentionne la référence de l'Attestation, les lignes Produits, quantités, prix, livraison et, le cas échéant, l'Ordre de Tirage. Elle reste émise pour son montant total HT et TTC.
- 20.4 À l'échéance, le règlement est scindé entre le net Fournisseur et la fraction RCR versée au PFH ou exécutée sous mandat du PSP. Les deux fractions sont réglées dans le même délai légal et contractuel.
- 20.5 Le paiement n'est réputé complet qu'après crédit effectif du net Fournisseur et de la fraction RCR. Toute anomalie est signalée et rapprochée sans délai.
- 20.6 La RCR ne peut être déduite d'office à titre de pénalité, remise ou compensation. Sa mobilisation définitive suit exclusivement l'article 16.
- 20.7 O'SCOP n'est ni caution ni garant du paiement dû par KDMARCHE. Le Fournisseur conserve contre KDMARCHE les recours prévus par la Convention, l'Attestation, ses CGV acceptées et le droit applicable.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITÉ, ASSURANCES ET CONTINUITÉ COOPÉRATIVE

- 21.1 Chaque Partie répond de ses fautes, de ses obligations et des actes de ses préposés, sous-traitants et mandataires.
- 21.2 Le Fournisseur demeure responsable de la conformité, de la sécurité, de la qualité, de la traçabilité et des défauts des Produits jusqu'au transfert des risques et au-delà lorsque la loi le prévoit.
- 21.3 KDMARCHE répond de ses engagements d'achat, de ses Ordres de Tirage, de ses paiements et de ses actes de commercialisation, stockage ou transport lorsqu'ils relèvent de sa responsabilité.
- 21.4 O'SCOP répond de ses prestations de pilotage et de gouvernance FOGEDOM-SCIC. Le PFH ou le PSP mandant répond de l'exécution monétaire relevant de son statut et de sa convention.
- 21.5 Chaque Partie maintient les assurances adaptées. Le Fournisseur justifie au minimum d'une responsabilité civile exploitation, professionnelle et Produits/rappel d'un montant de [A COMPLETER] euros par sinistre et par année.
- 21.6 Le plafond général de responsabilité contractuelle de chaque Partie est fixé à [A COMPLETER], sauf fraude, faute lourde ou dolosive, atteinte corporelle, violation de confidentialité, atteinte aux données, non-paiement, responsabilité Produit ou obligation non plafonnée.
- 21.7 La RCR est un mécanisme coopératif de sécurisation contractuelle et de continuité économique. Elle n'est ni une police d'assurance, ni une garantie bancaire, ni une indemnisation automatique et ne remplace aucune assurance obligatoire ou contractuellement exigée.
- 21.8 Toute mobilisation de RCR, indemnité d'assurance, paiement d'un tiers ou réparation reçue au titre du même préjudice s'impute afin d'éviter toute double réparation.
- 21.9 Les Parties coopèrent à la prévention des ruptures, à la recherche de Produits de substitution, au rééchelonnement des tirages et aux plans de continuité raisonnables.
- 21.10 La continuité coopérative ne réduit ni les obligations d'achat de KDMARCHE, ni les obligations de fourniture du Fournisseur, ni les responsabilités légales ou contractuelles de chaque Partie.
- 21.11 Aucune intervention de FOGEDOM-SCIC ne peut libérer la Partie responsable au-delà du montant effectivement réparé ni conférer un droit automatique supérieur au solde RCR disponible.
- 21.12 Les exclusions et plafonds du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions impératives et de la qualification réelle de chaque opération.

ARTICLE 22 - CONFIDENTIALITÉ, DONNÉES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- 22.1** Les informations commerciales, prix, volumes, marges, fichiers clients, procédés, rapports et données du Dashboard sont confidentiels pendant la Convention et pendant [5] ans après sa fin.
- 22.2** Chaque Partie limite l'accès aux personnes ayant besoin d'en connaître et impose des obligations équivalentes à ses sous-traitants.
- 22.3** Les marques, logos et contenus restent la propriété de leurs titulaires. Toute utilisation du logo O'SCOP, KDMARCHE ou Fournisseur requiert un accord écrit préalable et respecte la charte graphique.
- 22.4** Les Parties déterminent dans une annexe de protection des données leurs rôles respectifs au regard du RGPD. Elles appliquent des mesures de sécurité adaptées et notifient tout incident pertinent sans délai.
- 22.5** Les données agrégées et anonymisées peuvent être utilisées par O'SCOP pour le reporting ESS, territorial et financier, sans révéler de secret d'affaires ni de données identifiantes.

ARTICLE 23 - AUDIT, CONFORMITÉ ET LOYAUTÉ COMMERCIALE

- 23.1** Sur préavis raisonnable de [5] Jours Ouvrés, O'SCOP ou KDMARCHE peut vérifier les pièces justifiant la disponibilité, les stocks, la production, la conformité et les coûts invoqués, sans perturber excessivement l'activité du Fournisseur.
- 23.2** Si l'audit révèle un écart supérieur à [5] % ou une déclaration sciemment inexacte, le Fournisseur supporte les coûts raisonnables de l'audit, sans préjudice des autres droits.
- 23.3** Les Parties respectent les règles de concurrence, de lutte contre la corruption, de sanctions internationales, de devoir de vigilance applicable et de loyauté des relations commerciales.
- 23.4** La Convention-cadre et les Attestations ne remplacent pas les conditions générales de vente, la convention commerciale annuelle, la convention logistique distincte ni les mentions obligatoires éventuellement requises par le Code de commerce. Ces documents sont complétés selon la qualification réelle de KDMARCHE et des Produits.

ARTICLE 24 - FORCE MAJEURE ET IMPRÉVISION

24.1 Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement empêché par un événement répondant aux critères légaux de force majeure. Peuvent notamment être pertinents, sous réserve de ces critères, un cyclone, une fermeture de port ou d'aéroport, un embargo, une catastrophe naturelle, une épidémie, une grève externe généralisée ou une rupture maritime exceptionnelle.

La Partie affectée notifie l'événement dans les [48] heures, fournit les justificatifs, prend toutes mesures raisonnables de limitation et actualise le Dashboard. Les obligations sont suspendues dans la mesure de l'empêchement. La RCR ne peut être mobilisée pour la part directement imputable à la force majeure.

24.2 Imprévision

Si un changement imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse, les Parties examinent notamment l'ajustement du prix, des lignes Produits, du Volume d'Achat Ferme et du Volume Optionnel, des dates de validité, du Taux de Retenue Contributive ou du Plafond-cible au moyen d'une nouvelle version de l'Attestation.

ARTICLE 25 - DURÉE DE LA CONVENTION-CADRE ET DES ATTESTATIONS D'ACHAT

- 25.1** La Convention-cadre entre en vigueur le [DATE] pour une durée initiale de douze mois et se renouvelle par périodes de douze mois, sauf dénonciation avec un préavis de [90] jours calendaires.
- 25.2** Chaque Attestation possède ses propres Date d'Entrée, Date d'Expiration et Période d'Exécution. Sa durée ne peut dépasser celle de la Convention-cadre, sauf accord organisant expressément la survie des opérations de clôture.
- 25.3** L'expiration ou la résiliation d'une Attestation n'emporte pas la fin de la Convention-cadre ni des autres Attestations. Les volumes fermes déjà dus, Ordres de Tirage, livraisons, paiements et RCR restent exécutoires.

- 25.4 La fin de la Convention-cadre interdit l'émission de nouvelles Attestations. Les obligations d'achat et de fourniture nées des Attestations actives se poursuivent jusqu'à leur exécution ou leur règlement conforme.
- 25.5 Si O'SCOP cesse sa participation ou la gestion de FOGEDOM-SCIC, aucune nouvelle RCR n'est créée. O'SCOP remet un export complet et le PFH rembourse les soldes non contestés ou poursuit la conservation selon un avenant accepté.
- 25.6 Les clauses relatives aux Attestations, à la preuve, aux responsabilités, aux paiements, à la RCR, à la confidentialité et aux litiges survivent pour les besoins de la clôture.

ARTICLE 26 - CESSION, CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET SOUS-TRAITANCE

- 26.1 Aucune Partie ne peut céder la Convention-cadre ou une Attestation sans l'accord écrit préalable des deux autres, sauf restructuration intragroupe n'affectant pas les engagements et sous réserve d'information préalable.
- 26.2 Tout changement de contrôle susceptible d'affecter la capacité d'achat ou de fourniture est notifié dans les [15] jours. Les Parties peuvent réexaminer les volumes et la matrice de risque sans modification automatique.
- 26.3 La sous-traitance n'exonère pas la Partie concernée. Le Fournisseur reste responsable de ses fabricants, conditionneurs, transitaires et logisticiens; KDMARCHE reste responsable de ses prestataires de réception et de stockage.

ARTICLE 27 - NOTIFICATIONS

- 27.1 Les notifications relatives à la Convention-cadre ou à une Attestation sont adressées aux coordonnées de l'Annexe 1 par un moyen permettant d'en établir l'envoi et la réception.
- 27.2 Les mises en demeure, demandes de mobilisation, contestations et résiliations sont adressées par un moyen permettant d'établir la date de réception.
- 27.3 Tout changement de coordonnées est opposable après notification. Les alertes du Dashboard ne remplacent pas les notifications formelles lorsque la Convention en exige une.

ARTICLE 28 - INTÉGRALITÉ ET HIÉRARCHIE CONTRACTUELLE

- 28.1 La Convention-cadre, les Attestations et leurs Annexes expriment l'accord sur leur objet. Toute modification exige un écrit accepté par les Parties concernées.
- 28.2 En cas de contradiction: (i) les avenants prévalent; (ii) l'Attestation la plus récente prévaut pour ses Produits, volumes, prix, dates et RCR; (iii) la Convention-cadre régit les règles générales; (iv) le règlement FOGEDOM-RCR régit la gouvernance et les instructions; (v) la convention du PFH ou le mandat d'agent régit l'exécution monétaire; (vi) l'Ordre de Tirage précise l'exécution logistique sans réduire le Volume d'Achat Ferme; (vii) les CGV et documents commerciaux s'appliquent sous réserve des règles précédentes et du droit impératif.
- 28.3 La nullité d'une clause n'affecte pas les autres. Les Parties la remplacent par une stipulation valable se rapprochant de l'économie initiale et respectant la réciprocité et la proportionnalité.
- 28.4 Le défaut d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation.

ARTICLE 29 - PREUVE, EXEMPLAIRES ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

- 29.1 La charge de la preuve est répartie conformément au droit applicable. Chaque Partie conserve les Attestations, Ordres de Tirage, factures, livraisons, paiements, notifications et justificatifs.
- 29.2 Les Parties reconnaissent la valeur probante des journaux du Dashboard, du registre FOGEDOM-RCR, des relevés PFH, des courriels, signatures électroniques et exports horodatés, sous réserve de la preuve contraire.
- 29.3 La Convention-cadre et chaque Attestation peuvent être signées sur papier ou par une signature électronique fiable permettant d'identifier le signataire, de manifester son consentement et de garantir l'intégrité du document.
- 29.4 Les champs non complétés et Annexes non acceptées doivent être finalisés avant mise en production. Ils ne peuvent être interprétés au détriment d'une Partie qui ne les a pas acceptés.

ARTICLE 30 - DROIT APPLICABLE, RÈGLEMENT AMIABLE ET JURIDICTION

30.1 La Convention est soumise au droit français.

30.2 Avant toute action, les Parties tentent une négociation de bonne foi pendant [15] Jours Ouvrés, puis une conciliation tripartite facilitée par O'SCOP. O'SCOP étant Partie à la Convention, son intervention ne constitue pas une médiation indépendante.

30.3 A défaut d'accord dans les [30] jours suivant la première réunion, les Parties peuvent saisir le Médiateur des entreprises ou un médiateur indépendant choisi d'un commun accord, sans préjudice des mesures conservatoires ou d'urgence.

30.4 CLAUSE DE JURIDICTION - A COMPLETER ET A LAISSER TRES APPARENTE: SOUS RESERVE QUE TOUTES LES PARTIES AIENT CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERÇANT, TOUT LITIGE RELEVRA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE [A COMPLETER], Y COMPRIS EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.

30.5 Si la clause attributive de compétence n'est pas valable ou n'est pas complétée, les règles de compétence de droit commun s'appliquent.

SIGNATURES

Fait à [LIEU], le [DATE], en trois originaux ou par signature électronique. Chaque signataire reconnaît avoir reçu la Convention-cadre et ses Annexes, les avoir lus, négociés et acceptés. Chaque achat de volumes prédéfinis fera l'objet d'une Attestation Nominative d'Achat distincte et tripartite.

POUR O'SCOP Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR KDMARCHE Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR LE FOURNISSEUR Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
---	---	---

ANNEXE 1 - IDENTIFICATION, RÔLES ET SCHÉMA DE FACTURATION

IDENTIFICATION DES PARTIES	
O'SCOP - dénomination	SCIC SAS OBJECTIF SCOP OUTREMER
O'SCOP - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
O'SCOP - représentant	[A COMPLETER]
KDMARCHE - dénomination	[A COMPLETER]
KDMARCHE - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
KDMARCHE - représentant	[A COMPLETER]
Fournisseur - dénomination	[A COMPLETER]
Fournisseur - siège / SIREN / RCS	[A COMPLETER]
Fournisseur - représentant	[A COMPLETER]
Contacts notifications	O'SCOP: []; KDMARCHE: []; Fournisseur: []

Schéma commercial sélectionné

☒ KDMARCHE achète au Fournisseur les Volumes d'Achat Ferme et revend à sa clientèle B2B.

☐ Vente directe Fournisseur-client avec KDMARCHE comme opérateur commercial - nécessite un avenant précis sur l'identité de l'acheteur, la facturation, les paiements, les risques et la RCR.

O'SCOP ne facture ni n'encaisse le prix des Produits pour son propre compte.

ANNEXE 2 - MODÈLE D'ATTESTATION NOMINATIVE D'ACHAT DE VOLUMES DE PRODUITS PRÉDÉFINIS ET DE RATTACHEMENT RCR

Une Attestation distincte est émise pour chaque catégorie de Produits. Elle est nominative, numérotée, versionnée et acceptée par O'SCOP, KDMARCHE et le Fournisseur. Compléter une ligne par Produit et préciser le caractère ferme ou optionnel de chaque volume.

ATTESTATION NOMINATIVE D'ACHAT							
N° d'Attestation / version	[OSC-KDM-FOUR-ACHAT-CATEGORIE-AAAA-NNN / V1]						
Référence FOGEDOM-RCR	[FOGEDOM-RCR/FOUR/CATEGORIE/AAAA/NNN]						
PFH / support individualisé	[DÉNOMINATION / RÉFÉRENCE DU SUPPORT]						
Référence de la Convention-cadre	OSC/KDM/FOUR/CADRE-ACHAT-VOL-RCR-FOGEDOM/[A COMPLETER]						
Fournisseur nominativement désigné	[DÉNOMINATION / SIREN / SITE]						
Catégorie de Produits	[A COMPLETER - UNE CATÉGORIE PAR ATTESTATION]						
Territoire(s) / canal	[A COMPLETER]						
Date d'émission	[JJ/MM/AAAA]						
Date d'Entrée	[JJ/MM/AAAA]						
Date d'Expiration	[JJ/MM/AAAA]						
Statut	[PROJET / ACTIVE / EN EXÉCUTION / SUSPENDUE / EXPIRÉE / CLÔTURÉE]						
Nature de l'achat	[VOLUME FERME / VOLUME FERME + OPTION / TAKE-OR-PAY EXPRESS]						
Attestation remplacée / suivante	[RÉFÉRENCE OU NÉANT]						
Réf. / SKU / EAN	Désignation / conditionnement	Unité	Volume ferme / optionnel	Prix unitaire HT	Montant ferme € HT	Date d'entrée	Date d'expiration
SYNTHÈSE DE L'ATTESTATION D'ACHAT							
Nombre de références	[A COMPLETER]						
Volume d'Achat Ferme total	[A COMPLETER + UNITÉ(S)]						
Montant d'Achat Ferme HT total	[A COMPLETER] EUR HT						
Volume Optionnel total	[NÉANT / A COMPLETER + CONDITIONS D'ACTIVATION]						
Gestionnaire de la RCR	O'SCOP agissant via FOGEDOM-SCIC						

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION - ACHAT DE VOLUMES / RCR FOGEDOM-SCIC

Référence du registre FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Taux de Retenue Contributive	[5,00 % / 7,50 % / 10,00 %]
Plafond-cible RCR de l'Attestation	[A COMPLETER] EUR
Cycle de remboursement	[À L'EXPIRATION / ANNUEL / AUTRE À COMPLÉTER]

EFFET DE L'ATTESTATION

La présente Attestation constitue un contrat d'application de la Convention-cadre. Le Volume d'Achat Ferme engage KDMARCHE à acheter et le Fournisseur à fournir les Produits pendant la période indiquée. Les Ordres de Tirage organisent les livraisons; les volumes optionnels n'engagent les Parties qu'après activation écrite.

Les Parties certifient l'exactitude des informations relevant de leur responsabilité et acceptent l'enregistrement de l'Attestation, de ses Ordres de Tirage, de ses paiements et de sa RCR dans le Dashboard.

POUR O'SCOP Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR KDMARCHE Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »	POUR LE FOURNISSEUR Nom: [A COMPLETER] Qualité: [A COMPLETER] Date: [A COMPLETER] Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
--	--	--

ANNEXE 3 - PRIX, FORMULE, NIVEAUX DE SERVICE ET PAIEMENTS

PARAMETRES COMMERCIAUX ET LOGISTIQUES	
Prix / formule par Produit	[RENVOI AUX LIGNES PRODUITS / BARÈME JOINT]
Montant d'Achat Ferme HT	[A COMPLETER] EUR HT
Période d'exécution	[DATE D'ENTRÉE - DATE D'EXPIRATION]
Formule d'indexation	$P(t) = P0 \times [a + b \times \text{Indice matières} + c \times \text{Indice fret} + d \times \text{change}]$ - coefficients à compléter
Préavis de révision	30 jours calendaires par défaut
Calendrier / Ordres de Tirage	[DATES / FRÉQUENCE / QUANTITÉS / DÉLAI DE PRÉVENANCE]
Délai de mise à disposition	[A COMPLETER]
Durée de vie résiduelle minimale	[A COMPLETER]
Température / chaîne du froid	[A COMPLETER]
Délai de réserve réception	[A COMPLETER]
Délai de paiement Fournisseur	[A COMPLETER, sous réserve du Code de commerce]
Base de Retenue RCR	[MONTANTS HT ÉLIGIBLES RATTACHÉS À LA PRÉSENTE ATTESTATION]
Taux de Retenue Contributive	[5,00 % / 7,50 % / 10,00 %]
Gestionnaire de la RCR	O'SCOP via FOGEDOM-SCIC
PFH / support RCR	[A COMPLETER]
Mode de règlement	Paiement scindé: net Fournisseur + fraction RCR au PFH, à la même échéance
Cycle de remboursement RCR	[À L'EXPIRATION / ANNUEL / AUTRE À COMPLÉTER]
Take-or-pay / coût de non-tirage	[NON / OUI - FORMULE, COÛTS ÉVITÉS ET PLAFOND À COMPLÉTER]

ANNEXE 4 - CALCUL DE LA RCR PAR ATTESTATION D'ACHAT ET MATRICE DE RISQUE

Le taux de 5,00 % est le taux de base par Attestation. Toute hausse doit être objectivement justifiée, acceptée et appliquée uniquement aux règlements futurs.

Critère	Score 0	Score 1	Score 2
Périssabilité / criticité	Faible	Moyenne	Elevée
Délai / dépendance maritime	< 7 jours	7-30 jours	> 30 jours
Substituabilité	3 sources ou +	2 sources	Source unique
Historique d'exécution	Stable	Incidents ponctuels	Incidents répétés
Volatilité capacité / prix	Faible	Moyenne	Elevée
DECISION DE PROPORTIONNALITE			
Score total	[0 à 10]		
Taux RCR recommandé	0-3 = 5,00 %; 4-6 = 7,50 %; 7-10 = 10,00 %		
Montant d'Achat Ferme HT	[A COMPLETER] EUR HT		
Plafond-cible calculé	[A COMPLETER] EUR		
Plafond contractuel	[A COMPLETER] EUR		
Plafond-cible final accepté	[A COMPLETER] EUR		
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]		
Validation Comité FOGEDOM-RCR	[NOMS / DATE / DOUBLE VALIDATION]		
Motivation	[A COMPLETER]		

Exemples à 5,00 % du Montant d'Achat Ferme HT: 200 000 EUR -> Plafond-cible de 10 000 EUR; 500 000 EUR -> 25 000 EUR; 1 000 000 EUR -> 50 000 EUR.

ANNEXE 5 - RÈGLEMENT DE GESTION FOGEDOM-SCIC ET CONVENTION D'EXÉCUTION DE LA RCR

Condition suspensive opérationnelle

Aucune RCR ne peut être appliquée avant: acceptation de l'Attestation d'Achat; instruction expresse de règlement scindé; adoption du règlement FOGEDOM-RCR; désignation du Comité; identification du PFH ou PSP mandant; validation du support individualisé, de la propriété économique du solde, du KYC/KYB, des frais, des procédures de remboursement et de mobilisation. À défaut, KDMARCHE règle intégralement les factures au Fournisseur.

IDENTIFICATION FOGEDOM-SCIC / PFH

Gestionnaire contractuel de la RCR	O'SCOP agissant au travers de son Fonds coopératif interne FOGEDOM-SCIC et exerçant la maîtrise coopérative de destination
Nature juridique de FOGEDOM-SCIC	Fonds coopératif interne de garantie, de sécurisation des engagements et de continuité économique d'O'SCOP, sans personnalité morale distincte, doté d'une capacité coopérative de gestion, d'affectation et d'ordonnancement
Règlement / capacité coopérative / délégations	[RÉFÉRENCE, DATE, ORGANE AYANT DÉCIDÉ, POUVOIRS D'AFFECTATION ET D'ORDONNANCEMENT]
Comité FOGEDOM-RCR	[COMPOSITION / DÉLÉGATIONS / DOUBLE VALIDATION]
PFH mandant / mode d'exécution monétaire	[EXÉCUTION DIRECTE PAR PFH / O'SCOP AGENT DE PSP - DÉNOMINATION, AGRÉMENT, MANDAT, REGAFI, RESPONSABILITÉS]
Support RCR / compte dédié ressources propres	[RÉFÉRENCE DU SUPPORT RCR PFH] / [RÉFÉRENCE DU COMPTE DÉDIÉ AUX RESSOURCES PROPRES FOGEDOM-SCIC]
Référence du registre analytique FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Titulaire juridique du dispositif	RCR: titulaire et protection selon la convention du PFH; bénéficiaire économique remboursable: Fournisseur. Ressources propres: O'SCOP, affectées à FOGEDOM-SCIC
Bénéficiaire économique du solde remboursable	Le Fournisseur
Bénéficiaire d'une mobilisation définitive	KDMARCHE, uniquement dans les limites des articles 15 à 17 et de l'Attestation concernée
Frais	[A COMPLETER]
Intérêts	[AUCUN / MODALITES A COMPLETER]
Délai standard de remboursement	45 jours calendaires
Droit applicable aux conditions du Tiers	[A COMPLETER]

Workflow de rattachement et de constitution progressive

1. Signature de la Convention-cadre, acceptation de l'Attestation d'Achat, adoption du règlement FOGEDOM-RCR et validation du mode d'exécution monétaire.
2. Ouverture par FOGEDOM-SCIC d'un registre individualisé; KYC/KYB du Fournisseur, vérification des comptes et du PFH ou PSP mandant.
3. Émission des Ordres de Tirage, livraison des Produits, émission par le Fournisseur de la facture intégrale avec référence de l'Attestation.
4. Calcul, affectation et validation de la fraction RCR par FOGEDOM-SCIC sur la seule Base de Retenue éligible.
5. À l'échéance, règlement scindé: net au Fournisseur et fraction RCR sur le support individualisé du PFH, directement ou sous mandat d'agent du PSP.

- 6. Confirmation de l'opération par le PFH ou le PSP mandant; rapprochement du relevé par FOGEDOM-SCIC et mise à jour du Dashboard.

• 7. Distinction permanente entre ressources propres FOGEDOM-SCIC et RCR remboursables; aucune RCR ne demeure sur un compte d'exploitation librement utilisable.

Instructions de remboursement et de mobilisation

- Remboursement ordinaire: état de clôture par Attestation, double validation FOGEDOM-RCR, puis instruction au PFH ou au PSP mandant.
- Mobilisation non contestée: instruction limitée au montant accepté par le Fournisseur, validée et exécutée selon l'article 16.
- Mobilisation contestée: maintien de la somme chez le PFH jusqu'à transaction, instruction tripartite ou décision exécutoire; FOGEDOM-SCIC n'arbitre pas le litige.
- Part non contestée: remboursement ou transfert sans attendre la fin du litige sur le reliquat.

Note d'implémentation

FOGEDOM-SCIC exerce la gouvernance, l'affectation, l'ordonnancement et la maîtrise coopérative de destination de la RCR. Les RCR sont exécutées monétairement par le PFH ou par O'SCOP agissant sous mandat et en qualité d'agent d'un PSP régulièrement enregistré. Le registre FOGEDOM ne remplace ni la convention du PFH ni le mandat d'agent. Stripe Connect ne doit pas être présenté comme un séquestre juridique. La mise en production exige un test complet du cycle Attestation -> Ordre de Tirage -> livraison -> facture -> règlement scindé -> rapprochement -> remboursement/mobilisation.

- Journalisation: toute opération comporte les références de la Convention, de l'Attestation, de l'Ordre de Tirage, de la facture, du registre FOGEDOM-RCR et du PFH.

ANNEXE 6 - DASHBOARD - INDICATEURS, STATUTS ET SEUILS

Indicateur	Formule / source	Fréquence	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge
Attestations d'achat actives	Registre Dashboard	Temps réel	Validées / à jour	Expiration proche / à compléter	Expirées non clôturées / incohérence
Volume d'Achat Ferme	Attestation	Contractuel	-	-	-
Volume tiré / restant	Ordres de Tirage / Volume ferme	Hebdomadaire / mensuel	>= trajectoire	Retard rattrapable	Risque de non-exécution
Ratio d'exécution	Livré conforme / volume ferme exigible	Mensuel	>= 98 %	95-97,9 %	< 95 %
Délai moyen	Date mise à disposition - Ordre de Tirage	Mensuel	Dans SLA	+ 1-2 j	> + 2 j
RCR - solde	Registre FOGEDOM-RCR + relevé PFH	Temps réel / mensuel	Constituée / remboursable	En constitution / à ajuster	Anomalie / blocage
Rapprochement FOGEDOM / PFH	Écart registre analytique / solde confirmé	Temps réel / mensuel	0 EUR	< seuil	> seuil / anomalie bloquante
Paielements KDMARCHE	Factures / règlements	À l'échéance	À jour	Retard court	Impayé / suspension RCR
Litiges	Nombre / valeur / ancienneté	Mensuel	0-1	2	> 2
GOUVERNANCE DU DASHBOARD					
Administrateur O'SCOP			[A COMPLETER]		
Responsable FOGEDOM-RCR			[A COMPLETER]		
Membres / délégataires du Comité FOGEDOM-RCR			[A COMPLETER]		
Contact PFH / PSP mandant et référent conformité agent			[A COMPLETER - PFH / PSP / MANDAT / REGAFI]		
Administrateur KDMARCHE			[A COMPLETER]		
Réfèrent Fournisseur			[A COMPLETER]		
Réfèrent achat / exécution			[A COMPLETER]		
Délai de contestation des données			10 Jours Ouvrés		
Durée de conservation			5 ans après fin, sous réserve des règles applicables		

ANNEXE 7 - FORMULAIRES DE MISE EN DEMEURE, MOBILISATION ET REMBOURSEMENT DE LA RCR

A. Notification de manquement

N° d'Attestation / catégorie	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Référence Convention / Attestation / Ordre de Tirage	[A COMPLETER]
Date et auteur	[A COMPLETER]
Obligation d'achat ou de fourniture concernée	[A COMPLETER]
Faits et période	[A COMPLETER]
Pièces	[A COMPLETER]
Délai de remède	[A COMPLETER]
Préjudice allégué	[A COMPLETER]
Mesure corrective attendue	[A COMPLETER]

B. Demande de mobilisation

N° d'Attestation / Produit / Ordre de Tirage	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Montant demandé	[A COMPLETER] EUR
Calcul détaillé	[A COMPLETER]
Lien causal	[A COMPLETER]
Mesures de limitation	[A COMPLETER]
Réponse Fournisseur	[ACCEPTE / CONTESTE / PARTIELLEMENT ACCEPTE]
Avis / contrôle de recevabilité FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER - NON JURIDICTIONNEL]
Montant non contesté	[A COMPLETER] EUR
Montant contesté maintenu	[A COMPLETER] EUR
Instruction FOGEDOM-SCIC au PFH	[REMBOURSEMENT / TRANSFERT / MAINTIEN]
Double validation / référence de décision	[A COMPLETER]

C. Instruction de remboursement

N° d'Attestation / catégorie	[A COMPLETER]
Référence FOGEDOM-RCR	[A COMPLETER]
Référence PFH / support	[A COMPLETER]
Solde de la RCR	[A COMPLETER] EUR
Montant remboursé	[A COMPLETER] EUR
Motif	[EXPIRATION ATTESTATION / REVUE ANNUELLE / AJUSTEMENT / PART NON CONTESTÉE / DÉFAUT KDMARCHE]
Compte Fournisseur vérifié	[IBAN MASQUE / REFERENCE]
Date limite	[A COMPLETER]
Validation FOGEDOM-RCR / instruction PFH	[NOMS / DATE / DOUBLE VALIDATION / RÉFÉRENCE PFH]

ANNEXE 8 - RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET CHECKLIST DE VALIDATION

Nature de cette annexe

Cette annexe est informative et ne remplace pas une consultation juridique. Les textes, l'objet social d'O'SCOP, la qualification de KDMARCHE et le régime applicable aux Produits doivent être revérifiés à la date de signature. Le caractère ferme, optionnel ou take-or-pay de chaque volume doit être clairement déterminé. Le règlement FOGEDOM-RCR, la convention du PFH ou le mandat d'agent de PSP, la comptabilité analytique et les habilitations doivent être cohérents avec le fonctionnement réel.

Référence	Objet	Lien officiel
Code civil, article 1102	Liberté contractuelle	Consulter
Code civil, article 1103	Force obligatoire du contrat	Consulter
Code civil, article 1104	Bonne foi	Consulter
Code civil, article 1195	Imprévision	Consulter
Code civil, article 1218	Force majeure	Consulter
Code civil, articles 1221 et 1226	Exécution forcée et résolution après mise en demeure	Consulter
Code civil, articles 1231-1, 1231-2 et 1231-5	Dommages-intérêts et clause pénale	Consulter
Code civil, article 1353	Charge de la preuve	Consulter
Code civil, article 1375	Originaux et acte électronique	Consulter
Code de commerce, articles L.441-1, L.441-3 / L.441-3-1	CGV et convention écrite	Consulter
Code de commerce, article L.441-10	Délais de paiement	Consulter
Code de commerce, articles L.441-17 à L.441-19	Pénalités logistiques, tolérance et preuve	Consulter
Code de commerce, article L.442-1	Avantage sans contrepartie et déséquilibre significatif	Consulter
Code monétaire et financier, articles L.521-1 et L.521-2	Prestataires habilités, encaissement pour compte de tiers et exécution des services de paiement	Consulter
Code monétaire et financier, article L.511-5	Interdiction de recevoir habituellement des fonds remboursables du public ou d'effectuer des opérations de crédit sans statut requis	Légifrance
Annonce légale OBJECTIF SCOP OUTREMER du 11 décembre 2025	Objet social: gestion du Fonds interne FOGEDOM-SCIC	Annonce légale
Code de procédure civile, article 48	Clause attributive de compétence entre commerçants et exigence de visibilité	Consulter
Code des assurances, article L.321-1	Agrément requis pour pratiquer des opérations d'assurance; la RCR ne doit pas être présentée comme une assurance	Légifrance
Documentation Stripe	Stripe ne fournit pas de comptes escrow; les paiements différés ne doivent pas être confondus avec un séquestre juridique	Consulter
Code civil, article 1110	Distinction entre convention de gré à gré et contrat d'adhésion	Légifrance

CONVENTION-CADRE D'ADHÉSION - ACHAT DE VOLUMES / RCR FOGEDOM-SCIC

Code civil, article 1111	Contrat-cadre et contrats d'application; la présente Convention adopte cette architecture	Légifrance
Code civil, article 1171	Clause non négociable et déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion	Légifrance
Code civil, articles 1366 et 1367	Écrit et signature électroniques	Légifrance
Code monétaire et financier, articles L.523-1 et L.523-3; doctrine ACPR sur les agents de PSP	Mandat d'agent, enregistrement préalable et responsabilité du PSP mandant	Consulter

Checklist avant signature

- ☐ Identités, pouvoirs, SIREN/RCS et sièges vérifiés.
- ☐ Qualification de KDMARCHE déterminée: acheteur-revendeur, grossiste, distributeur, plateforme ou mandataire.
- ☐ Convention-cadre signée et une Attestation d'Achat distincte préparée pour chaque catégorie.
- ☐ Chaque Attestation est nominative, numérotée, versionnée et acceptée par les trois Parties.
- ☐ Chaque ligne Produit comporte volume ferme, volume optionnel éventuel, prix, montant EUR HT, dates d'entrée et d'expiration.
- ☐ Calendrier et Ordres de Tirage compatibles avec l'exécution complète du volume ferme.
- ☐ Mécanisme take-or-pay désactivé ou expressément chiffré, négocié et plafonné.
- ☐ Contreparties réciproques et conséquences d'un défaut de KDMARCHE définies.
- ☐ Objet social et règlement FOGEDOM-SCIC vérifiés; Comité et délégations archivés.
- ☐ Matrice de risque complétée; taux RCR <= 10 %; Plafond-cible fixé.
- ☐ Instruction de règlement scindé signée; aucune déduction unilatérale.
- ☐ PFH ou PSP mandant identifié; support individualisé et KYC/KYB opérationnels.
- ☐ Ressources propres FOGEDOM et RCR remboursables strictement distinguées.
- ☐ Rapprochement par Fournisseur/Attestation/facture/Produit testé.
- ☐ Procédure de remboursement à l'expiration ou au cycle annuel testée.
- ☐ Workflow contradictoire, double validation et instruction PFH testés.
- ☐ Toute part contestée reste chez le PFH jusqu'à accord ou décision exécutoire.
- ☐ Facture réputée réglée seulement après crédit du net Fournisseur et de la fraction RCR.
- ☐ Convention commerciale/logistique complétée selon le Code de commerce.
- ☐ Prix, révision, TVA, délais de paiement et comptes de tiers validés par l'expert-comptable.
- ☐ Assurance Produits/rappel et conformité alimentaire vérifiées.
- ☐ Clause de juridiction complétée et très apparente, ou supprimée.
- ☐ RGPD, sécurité du Dashboard et conservation des données validés.
- ☐ Validation finale par avocat, expert-comptable et PFH avant première retenue.